

교통보조비 지급관련 세무 처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-			사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☒☒ ◆실은 급여, 회계, 세무관련 업무를 담당하고 있는데, 「복리후생관리규정」 제 13조(급식보조비 등의 지급 기준) 제3호에 따라 매월 교통보조비 *만 원(월정액)을 지급하면서 해당 금액에 대하여 소득세 산정 시 비과세로 처리하고 있다.
- 「소득세법」 제12조(비과세소득) 제3호 및 동법 시행령 제12조(실비변상적 급여의 범위) 제3호에 따르면 일직료·숙직료 또는 여비로서 실비변상정도의 금액(종업원이 소유하거나 본인 명의로 임차한 차량을 종업원이 직접 운전하여 사용자의 업무수행에 이용하고 시내출장 등에 소요된 실제여비를 받는 대신에 그 소요경비를 해당 사업체의 규칙 등으로 정하여진 지급기준에 따라 받는 금액 중 월 *만 원 이내의 금액을 포함)은 실비변상적 성질의 급여로 해당 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 않는다고 정하고 있고,
 - 국세법령정보시스템 내 「소득세법」 기본통칙 12-12···1[자기차량 운전보조금을 지급받는 경우의 근로소득금액]에 따르면 「소득세법 시행령」 제12항 제3호의 규정을 적용함에 있어서 종업원이 시내출장 등에 따른 여비를 별도로 지급받으면서 연액 또는 월액의 자기차량운전보조금을 지급받는 경우 시내출장 등에 따라 소요된 실제 여비는 실비변상적인 급여로 비과세하나 자기차량운전보조금은 과세대상에 포함한다고 해석하고 있으며,
 - ☒☒ 「여비규정」 제7조(국내출장) 따르면, 국내출장의 경우 ‘국내여비지급기준’에 따라 교통비·일비·식비 및 숙박비를 지급하고 공무형편상 부득이한 경우로 자가용 차량 또는 임차차량을 이용한 경우에는 연료비, 통행료, 주차료 등을 지급한다고 규정되어 있으므로,
 - ☒☒에서 전 직원에게 매월 정액으로 지급하고 있는 교통보조비는 실비변상적 급여로 볼 수 없으며, 근로소득세 산정 시 과세 대상으로 세무 처리하여야 한다.

지 적 내 용(계속)

○ 그러나 ☒☒는 20##년 #월 「복리후생관리규정」 개정을 통하여 교통보조비 지급 규정을 신설한 이후 감사일 현재까지 대표이사를 제외한 모든 재직직원에게 매월 교통보조비를 지급하면서 해당 금액을 근로소득 비과세로 처리하고 있는데, 이는 잘못된 업무처리이며 향후 가산세 부과 등 세무 리스크를 증가시킬 위험이 있다.

❖ (관계기관 의견 및 검토결과) ◆실은 감사 지적사항을 받아들이면서, 향후 대책으로

① 감사 이후 교통보조비 지급에 대하여 소득세 과세 처리하거나 ② 비과세로 유지하면서 시내출장 시 여비를 정산 해주지 않겠다는 의견을 제시하였는데, ‘②’의 경우 시내출장에 대한 여비정산이 불가하도록 「여비규정」의 개정이 선행되어야 하며, 개정 전까지는 과세로 처리하여야 한다.

조 치 사 항

☒☒ 사장은 매월 재직직원에게 지급하는 교통보조비에 대하여 「소득세법」 등 관련 법령에 따라 세무 처리가 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	◆실
관련부서	